

1500544-41.2022.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - [...]. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018). "Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Denúncia indicando a ocorrência do tráfico - Palavras dos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América - CEP 14783-195, Fone: (17) 3322-

5700, Barretos-SP - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500544-41.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2072332/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 23629515 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 1752/22/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2072332 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2072332 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 1752/22/909 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 2072332/2022 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ULIGLEITON DE BRITTO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 20 de julho de 2022, às horas determinadas, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, Juiz Auxiliar, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento do processo acima epigrafado, que a Justiça Pública move contra ULIGLEITON DE BRITTO. Verificou-se o comparecimento do Doutor WALTER DE SOUZA VICENTINI VILELA, Promotor de Justiça; Doutor LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO, OAB 440.563/SP, defensora constituída pelo réu; assim como do acusado. Compareceram também as testemunhas comuns LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO e MARCELO ARAUJO DE SOUZA, as quais foram colocadas em sala própria, permanecendo incomunicáveis durante o decorrer da audiência. Prévia e reservadamente reuniram-se o réu e a defensora para a realização da entrevista. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, pelo MM. Juiz foi o réu dado por

citado neste ato. Em seguida, passou o MM. Juiz a tomar o depoimento das testemunhas presentes e, a seguir, a interrogar o réu, conforme arquivo de mídia anexo. Após, em debates orais, manifestaram-se o Dr. Promotor de Justiça e a Dra. Defensora. Finalmente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, ULIGLEITON DE BRITO, qualificado à fl. 5, é processado como incurso no artigo 33, caput, em combinação com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia (fls. 123/125). O réu foi notificado (fls. 149). Sobreveio defesa preliminar (fls. 169/170). A denúncia foi recebida (fls. 171/173). O réu foi citado. Nesta audiência foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu. O Ministério Público e a Defesa realizaram debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 13/14), auto de exibição e apreensão (fl. 15), laudo de exame químico toxicológico (fls. 116/117), relatório de investigações (fls. 110/111) e pela prova oral coligida. A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu. Na fase policial ele permaneceu em silêncio e em juízo compareceu para negar a prática delitiva. Afirmou que no dia dos fatos havia acabado de sair do trabalho e por ser usuário contumaz de drogas adquiriu quinze pinos de cocaína para consumo próprio pela quantia de R\$ 150,00. Disse que trabalhava fazendo bicos como servente de pedreiro e ganhava R\$ 300,00 por semana, mas que no dia dos fatos havia trabalhado para "um rapaz que morava ali atrás", fazendo massa e rebocando algumas paredes e por isso recebeu a quantia de R\$ 215,00. Questionado, não soube esclarecer especificamente o nome do empregador, o local do seu trabalho e afiançou que em um único dia de serviço teria recebido quase que o que ganhava por uma semana de trabalho. Negou finalmente ter indicado aos policiais o local em que foi encontrado o restante dos entorpecentes. A versão do réu restou completamente infirmada pelo restante da prova dos autos. O policial Luiz Francisco dos Santos Neto relatou que no dia dos fatos fazia patrulhamento com seus companheiros em local muito conhecido pela prática do tráfico quando o réu foi avistado caminhando e que, ao vê-los, arrumou algo em suas vestes e por isso foi abordado. O réu foi revistado e com ele encontradas vinte porções individuais de cocaína e aproximadamente R\$ 80,00 em dinheiro. O réu, que já era conhecido dos meios policiais, foi questionado, confessou a traficância e ainda lhes indicou o local em que havia mais entorpecentes escondidos. No local indicado os policiais encontraram mais porções de cocaína. O policial Marcelo Araújo de Souza relatou o mesmo que seu companheiro de farda, acrescentando apenas que no local indicado pelo réu foram localizadas não só aproximadamente cinquenta porções de cocaína idênticas àquelas apreendidas em poder dele, mas também uma pedra grande de crack. Como reiteradamente vêm decidindo os nossos Tribunais, de forma unânime, os depoimentos de policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente dos réus e representados em geral que podem cometer perjúrio sem sofrerem nenhuma consequência, haja vista que esta conduta não é incriminada pela legislação pátria. Assim, o testemunho do policial vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial. Neste sentido vale destacar o posicionamento jurisprudencial: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - [...]. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - [...]. Habeas corpus não conhecido"

(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018). "Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Denúncia indicando a ocorrência do tráfico - Palavras dos policiais seguras e coerentes - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas versões - Acusada que admite a posse, mas nega a traficância - Versão isolada nos autos - Condenação mantida - Recurso da Defesa improvido. Tráfico de drogas - Crime que abala a ordem pública e exige tratamento rigoroso - Ação que atinge número indeterminado de pessoas e fomenta a prática de crimes mais violentos - Gravidade concreta da conduta evidenciada - Regime fechado - Cabimento - Substituição da pena por restritiva de direitos - Impossibilidade no caso dos autos - Recurso do Ministério Público provido" (TJ-SP 00596523620168260050 SP 0059652-36.2016.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 28/07/2017, 11ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 03/08/2017).

Eventuais divergências pontuais entre as versões apresentadas no momento da formalização das prisões em flagrante e posteriormente em juízo, sob o crivo do contraditório, não infirmam em nada a validade das declarações, cediço que elas se justificam pela falibilidade da memória, pela similaridade das várias ocorrências atendidas diuturnamente pelos milicianos e pelo tempo que normalmente decorre entre um e outro depoimento. Não há nos autos qualquer indício, por mais tênue que seja, de que os policiais tivessem alguma razão para levemente incriminarem o réu, imputando-lhe a prática de crime do qual o sabiam inocente. Ao contrário do que advoga a Douta Defesa a prova dos autos conduz à condenação. Com ele foram apreendidas 20 porções de cocaína - e não 15 que ele afirmou ter adquirido para consumo próprio - e mais R\$ 88,00 em dinheiro. Além disso, foi ele quem indicou aos milicianos o local exato onde havia mais entorpecente apreendido e onde foram apreendidas outras 53 porções de cocaína idênticas àquelas que ele tinha consigo e mais uma pedra de crack. Sua versão defensiva é desmentida por ela própria. Inicialmente não é crível que em um dia de serviço ele tenha recebido quase a mesma quantia que receberia se tivesse trabalhado uma semana inteira. Não é crível que ele tenha trabalhado "para um rapaz que mora ali atrás", ou seja, um desconhecido, em local desconhecido. Também é impossível que tenha ganhado a quantia de R\$ 215,00, gasto R\$ 150,00 com drogas e permanecido com R\$ 85,00 em dinheiro. Todas essas circunstâncias e incongruências só corroboraram a veracidade do relato isento dos policiais militares a denotar sejam suas palavras as que realmente indicam a verdade dos fatos. O réu tinha consigo 20 porções de cocaína na via pública, incompatíveis, em quantidade e no local de apreensão, com a alegada finalidade de uso. Além disso, foi ele e mais ninguém que indicou aos policiais o local em que havia escondido mais entorpecentes, o qual, como bem ponderou o Ministério Público, não seria vistoriado não fossem as palavras do réu. Ora, os milicianos já haviam abordado e prendido o réu em situação claramente configuradora do tráfico, de modo que não teriam motivos para vistoriar outra área aberta, mormente durante a noite, na tentativa de localizarem mais drogas. Diante dessa conjuntura probatória passo à dosimetria da pena. Não obstante a diversidade de entorpecentes reputo que a quantidade apreendida não justifica a majoração da pena base em aplicação ao disposto no art. 42 da lei de drogas. As demais circunstâncias judiciais não desabonam o réu. Mantenho a pena base no mínimo. Na segunda fase se mostra impossível considerar-se a menoridade relativa do réu como atenuante, pois nela não se pode reduzir a pena aquém do patamar mínimo legal. Na terceira fase impõe-se inicialmente o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/2006, pois o relatório de investigações de fls. 110/111 e seu respectivo croqui demonstram que o local dos fatos dista 70 metros da CEMEI Abdala Mehde Rezeck, da AABB e 200 metros da Escola Municipal Prof. Fausto Lex. Nos termos do entendimento jurisprudencial já sufragado no Superior Tribunal de Justiça "O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa. [...]. IV - A simples prática do tráfico de drogas na proximidade de tais estabelecimentos é suficiente para a aplicação da majorante, tendo em vista a exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa" - destaquei - (STJ - AgRg no AREsp: 1028605 SP 2016/0327378-2, Relator: Ministro

REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018). No mesmo sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prática do delito de tráfico de drogas na proximidade de estabelecimentos elencados no inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343/06, (instituição de ensino) já é suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilícito visava atender aos frequentadores desses locais. 2. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1.349.357/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 30/04/2014). Aumento a pena em 1/6. Na mesma etapa da dosimetria reputo cabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de ½ diante da diversidade e da quantia individual dos entorpecentes apreendidos. Ao contrário do que argumenta o Ministério Público não há nos autos prova concreta de que o réu estivesse envolvido anteriormente com a traficância. Os policiais ouvidos em juízo relataram já tê-lo visto em pontos de tráfico, mas que jamais o prenderam anteriormente. Por outro lado, o relatório de Disque Denúncia de fls. 112/113 indica o nome do réu de forma apenas tangencial, sem concretude apurada sob o crivo do contraditório que possa lhe impingir a pecha de traficante contumaz. Diante do exposto concretizo a pena em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo. Diante das circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, substituo a pena corporal pelo pagamento de uma prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos a uma entidade pública ou privada a ser indicada pelo juízo da execução penal e pela prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena imposta. Em caso de descumprimento das restritivas de direitos a pena corporal deverá ser purgada em regime aberto. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu ULIGLEITON DE BRITO, filho de Dejinane Aparecida de Britto, portador do RG nº 66.989.795, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime aberto, nos termos da substituição imposta, e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, em combinação com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Condeno-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, com o que também dou cumprimento à ordem expedida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao Juízo Eleitoral desta Comarca para que proceda à suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição da República. O réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro apreendido, de modo que decreto a perda do numerário e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Publique-se. Intime-se. Comunique-se." Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido a achado conforme vai devidamente assinado. Todas as ocorrências, manifestações e declarações do presente ato foram captados em áudio e vídeo pelo aplicativo Microsoft Teams, com importação da mídia ao sistema SAJ/PG5, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Everton Faria Caieiro Dantas, escrevente, subscrevi.

Juiz Auxiliar: Dr. Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA